P U T U S A N

Nomor 847/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FIRMAN ALS FIRMAN BIN MUHAMMAD YUNUS**

2. Tempat lahir : Banjarmasin;

3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 14 April 1994;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Martapura Lama Km.64 Rt.005 Rw.001 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar (alamat sesuai KTP) / Jalan Adhyaksa Komplek Simpang Adhyaksa No.57 Rt.26 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin (alamat sesuai domisili);

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan 30 Agustus 2025, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/29/VIII/2025/Sat Polairud tanggal 28 Agustus 2025, dan diperpanjang sejak tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/29a/VIII/2025/Sat Polairud tanggal 30 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2025;

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2025 sampai dengan tanggal 14 Desember 2025;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan tanggal 7 Januari 2026;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan tanggal 8 Maret 2026;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh: 1. Ishfi Ramadhan, SH., MH, 2. Joko Prasetyo, SH., MH, 3. Sri Handayani, SH, 4. Akhmad Zaini, SH, 5. Robby Akbar, SH., S. Pd, 6. Helen Juliyanti, SH, Muhammad Iqbal Rahmadhani, SH., MH, Muhammad Azhari Rahman, SH. Semuanya Advokat/ Advokat Magang/ Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang berkantor di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basry Kayutangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2025.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 847/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 9 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 847/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 9 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) Gram dan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) Gram;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A37F warna gold dengan Nomor HP: 0821-5925-917 Nomor Imei 1: 862988035069296 dan Imei 2: 862988035069288;
- 1 (satu) Buah bungkus wafer tempat untuk menyimpan 1 paket narkotika;
- 1 (satu) Obat Asma merek Symbicort budesonide / formoterol tempat menyimpan 1 paket sabu;
- 1 (satu) Buah tas merk weixer warna coklat;
- 1 (satu) Buah sendok terbuat dari sedotan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah sepeda motor honda beat warna merah dengan Nopol KH 4765 Y dengan Nomor Rangka MH1JFR116GK370389 dan Nomor Mesin JFR1E1365803.

Dikembalikan Kepada Saksi An. MASNAH

- Uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah); di duga uang hasil penjualan narkotika jenis sabu

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No Reg. Perkara: PDM-5662/BJRMS/11/2025 tanggal 26 November 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025, atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di Komplek Sepakat IV A Rt.23 No.98, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 wita, saat Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS sedang berada dibengkelnya, kemudian Terdakwa mendapat telepon melalui aplikasi Whatsapp dari Sdr. FIFI (daftar pencarian orang) yang mana Sdr. FIFI mengatakan memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) menanyakan kepada Terdakwa berapa banyak sabu-sabu yang dipesan dan dijawab oleh Terdakwa dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram, kemudian Terdakwa kembali menelepon Sdr. FIFI dan Terdakwa mengatakan bahwa pesana sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. FIFI tersedia, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening milik saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) kepada Sdr. FIFI, lalu uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) langsung ditransfer oleh Sdr. FIFI kepada saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm), setelah itu Sdr. FIFI mengirim bukti transfer kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menuju rumah saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) yang beralamat di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Veteran Komplek Sepakat IV A Rt.23 No.98 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk mengambil sabu-sabu pesanan Sdr. FIFI, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm), setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung membagi sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket, setelah membagi sabu-sabu Terdakwa menghubungi Sdr. FIFI yang mana Terdakwa dan Sdr. FIFI sepakat untuk bertemu di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di pesisir sungai martapura, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut.

- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 12.50 wita bertempat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di pesisir sungai martapura, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin diantaranya saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan saksi M. BIMANTORO, S.H., Bin RUSLAN GUNARJO yang mana sebelumnya saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan saksi M. BIMANTORO, S.H., Bin RUSLAN GUNARJO mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di pesisir sungai martapura yang dilakukan oleh Terdakwa, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram dan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) gram yang mana 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus 1 (satu) buah bungkus wafer yang disimpan Terdakwa pada dashboard 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna merah dengan Nopol KH 4765 Y dengan Nomor Rangka MH1JFR116GK370389 dan Nomor Mesin JFR1E1365803 yang dikendarai oleh Terdakwa dan untuk 1 (satu) paket sabu-sabu disimpan ditempat 1 (satu) obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa: 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37F warna gold dengan Nomor HP : 0821-5925-9017 Nomor Imei 1: 862988035069296 dan Imei 2: 862988035069288 dan uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah tas merk weixer warna coklat yang diselempangkan dibadan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diamankan dibawa ke kantor Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0567 tanggal 03 September 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Pengujian, Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Uji yang dilakukan Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamina = Positif	Positif jika mengandung	MA PPOMN No. 13/N/01 hal 139	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh KHAIRUDDIN selaku Penyidik Pembantu yang menimbang, MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS selaku Terdakwa, FERRY GUNAWAN dan RACHMAN selaku saksi-saksi, telah melakukan Penyisihan barang bukti sebagaimana hasil dari benda yang disita dari Terdakwa An. MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS berupa : 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna dilakukan pengujian ke Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisanya 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 12.50 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025, atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di pesisir sungai martapura, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 12.50 wita bertempat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di pesisir sungai martapura, Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin diantaranya saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan saksi M. BIMANTORO, S.H., Bin RUSLAN GUNARJO yang mana sebelumnya saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan saksi M. BIMANTORO, S.H., Bin RUSLAN GUNARJO mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di pesisir sungai martapura yang dilakukan oleh Terdakwa, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram dan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) gram yang mana 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus 1 (satu) buah bungkus wafer yang disimpan Terdakwa pada dashboard 1 (satu) buah sepeda motor honda beat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna merah dengan Nopol KH 4765 Y dengan Nomor Rangka MH1JFR116GK370389 dan Nomor Mesin JFR1E1365803 yang dikendarai oleh Terdakwa dan untuk 1 (satu) paket sabu-sabu disimpan ditempat 1 (satu) obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa: 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37F warna gold dengan Nomor HP: 0821-5925-9017 Nomor Imei 1: 862988035069296 dan Imei 2: 862988035069288 dan uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah tas merk weixer warna coklat yang diselempangkan dibadan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0567 tanggal 03 September 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Pengujian, Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Uji yang dilakukan Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamina = Positif	Positif jika mengandung	MA PPOMN No. 13/N/01 hal 139	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh KHAIRUDDIN selaku Penyidik Pembantu yang menimbang, MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS selaku Terdakwa, FERRY GUNAWAN dan RACHMAN selaku saksi-saksi, telah melakukan Penyisihan barang bukti sebagaimana hasil dari benda yang disita dari Terdakwa An. MUHAMMAD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS berupa : 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna dilakukan pengujian ke Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisanya 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram untuk pembuktian di persidangan.

- Bahwa benar Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengamankan para Terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi dari unit Gakkum sat Polairud Banjarmasin, di waktu dan tempat yang berbeda-beda untuk Terdakwa yang pertama saksi dan rekan amankan bernama Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS saksi dan rekan amankan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025, sekitar pukul 12.50 WITA. Di pesisir sungai martapura Jl. Pangeran Antasari Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
   - Bahwa saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) saksi dan rekan amankan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 Sekitar pukul 13.25 WITA di Jl. Veteran Komp.Sepakat IV A Rt.23 No.98 Kel.Kuripan Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
   - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 gram dan berat bersih 0,49 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37F warna gold no hp: 082159259017 no imei 1: 862988035069296 imei 2: 862988035069288.
- Uang sebesar Rp. 108.000, - (seratus delapan ribu rupiah) di duga uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah bungkus wafer menyimpan tempat 1 paket narkotika.
- 1 (satu) obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol tempat menyimpan 1 paket sabu.
- 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna merah nopol KH 4765Y dengan No Rangka MH1JFR116GK370389 dan No Mesin JFR1E1365803.
- 1 (satu) buah tas weixer warna coklat, dan
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
- Yang mana barang bukti yang saksi dan rekan temukan tersebut untuk 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 gram dan berat bersih 0,49 gram, dijelaskan untuk 1 (satu) paket narkotika didalam di bungkus wafer menyimpan tempat 1 paket narkotika disimpan di dasboard sepeda motor honda beat warna merah nopol KH 4765 Y dengan No Rangka MH1JFR116GK370389 dan No Mesin JFR1E1365803 yang dikendarai oleh Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS, untuk 1 (satu) paket disimpan di tempat obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37F warna gold no hp: 082159259017 no imei 1: 862988035069296 imei 2: 862988035069288 serta Uang sebesar Rp. 108.000, - (Seratus delapan ribu rupiah) dan yang disimpan didalam tas weixer warna coklat yang dislempangkan di badannya.
- Sedangkan untuk barang bukti dari saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) berupa :
- 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu berat kotor 11,38 gr dan berat bersih 10,38 gr.
- 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 plastik klip,
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) plastik klip besar buat menyimpan 4 paket sabu,
- 1 (satu) buah kotak hitam tempat menyimpan paket narkotika sabu.
- Yang mana barang bukti tersebut berupa 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu berat kotor 11, 38 gr dan berat bersih 10,38 gr disimpan didalam 1 (satu) buah kotak hitam tempat menyimpan paket narkotika sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 plastik klip dan 1 (satu) plastik klip besar buat menyimpan 4 paket sabu ditemukan di dalam lemari tempat menyimpan barang bekas di dalam rumah saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm).
- Untuk 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru dipegang di tangan saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) dan untuk 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru tersebut dengan sengaja dirusak oleh saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) dengan cara dilipat dengan paksa sehingga hp tersebut layarnya pecah dan tidak bisa digunakan lagi.

- Bahwa awalnya saksi dan anggota Opsnal Sat Polairud Polresta Banjarmasin lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan narkotika jenis sabu-sabu di Pesisir Sungai Martapura Jl. Pangeran Antasari Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar jam 12.50 WITA, Anggota Sat Polairud Polresta Banjarmasin IPDA PUJO DEWANTO telah melakukan penangkapan pelaku penjual narkotika jenis sabu-sabu dan pemantauan ke sekitar lokasi dan kemudian Anggota Opsnal melihat terduga melakukan gerak-gerik mencurigakan dan setelah itu anggota mengikuti Terdakwa dan berhenti di Pesisir Sungai Martapura tepatnya di Jl. P. Antasari No. 86 A Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan setelah itu anggota mencoba melakukan interogasi dan pengeledahan di badan pelaku dan ditemukan barang bukti berupa paket sabu, lalu setelah melakukan pengembangan jam 13.25 di TKP kedua anggota mengamankan saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) bertempat pada sekitar Pesisir Sungai Veteran tepatnya di Jl. Veteran Komplek Sepakat Rt. 23 No. 98 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan anggota melakukan penyelidikan, kemudian Anggota Subnit Lidik mendapati dan mengamankan saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) setelah itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku, kemudian ditemukan barang bukti lainnya yang terlampir dalam kolom barang bukti di antaranya berupa narkotika diduga jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 11,38 gram dan berat bersih 10,38 gram beserta barang bukti lainnya yang terlampir dalam kolom barang bukti, dan langsung mengamankan barang bukti terlapor beserta barang bukti terlampir di kolom barang bukti dibawa ke kantor Sat Polairud Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di bengkelnya mendapat telfon dari seorang perempuan yang bernama FIFI (daftar pencarian orang) yang merupakan temannya yang ingin memesan narkotika jenis sabu sebanyak 0,50 gram, kemudian Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS memesankan narkotika pesanan dari FIFI tersebut kepada saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm), setelah itu FIFI telah mentransfer uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening milik istri saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) dengan bukti transferan yang dikirimkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambilkan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) kemudian setelah mendapatkan narkotika tersebut, Terdakwa menghubungi FIFI dan janji bertemu di Pesisir Sungai Martapura Jl. Pangeran Antasari Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin pada saat di tempat tersebut saksi dan rekan langsung mengamankan pelaku, sedangkan saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) mendapatkan (memperoleh) narkotika jenis sabu tersebut berasal dari HAFID yang merupakan kenalan dari teman saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) yang bernama ARIF, kemudian saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) pada hari Selasa 26 Agustus 2025 sekitar 13.00 WITA di Jl. Veteran Gg. Sepakat yang pada awalnya sebanyak kalau tidak salah 10,5 gram yang dibagi dalam empat kantong/plastik klip dan pada hari itu juga saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) memesan narkotika jenis sabu dari HAPID seharga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) namun baru dibayar separuh atau Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya rencananya akan dilunasi setelah sabu-sabu tersebut laku terjual.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **Saksi M. BIMANTORO, S.H, Bin RUSLAN GUNARJO** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan para Terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi dari unit Gakkum sat Polairud Banjarmasin, di waktu dan tempat yang berbeda-beda untuk Terdakwa yang pertama saksi dan rekan amankan bernama Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS saksi dan rekan amankan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025, sekitar pukul 12.50 WITA. Di pesisir sungai martapura Jl. Pangeran Antasari Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) saksi dan rekan amankan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 Sekitar pukul 13.25 WITA di Jl. Veteran Komp.Sepakat IV A Rt.23 No.98 Kel.Kuripan Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan sita dari Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 gram dan berat bersih 0,49 gram.
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37F warna gold no hp: 082159259017 no imei 1: 862988035069296 imei 2: 862988035069288.
  - Uang sebesar Rp. 108.000, - (seratus delapan ribu rupiah) di duga uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah bungkus wafer menyimpan tempat 1 paket narkotika.
  - 1 (satu) obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol tempat menyimpan 1 paket sabu.
  - 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna merah nopol KH 4765Y dengan No Rangka MH1JFR116GK370389 dan No Mesin JFR1E1365803.
  - 1 (satu) buah tas weixer warna coklat, dan
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
- Yang mana barang bukti yang saksi dan rekan temukan tersebut untuk 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 gram dan berat bersih 0,49 gram, dijelaskan untuk 1 (satu) paket narkotika didalam di bungkus wafer menyimpan tempat 1 paket narkotika disimpan di dasboard sepeda motor honda beat warna merah nopol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KH 4765 Y dengan No Rangka MH1JFR116GK370389 dan No Mesin JFR1E1365803 yang dikendarai oleh Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS, untuk 1 (satu) paket disimpan di tempat obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37F warna gold no hp: 082159259017 no imei 1: 862988035069296 imei 2: 862988035069288 serta Uang sebesar Rp. 108.000, - (Seratus delapan ribu rupiah) dan yang disimpan didalam tas weixer warna coklat yang dislempangkan di badannya.

- Sedangkan untuk barang bukti dari saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) berupa :
- 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu berat kotor 11,38 gr dan berat bersih 10,38 gr.
- 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 plastik klip,
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru,
- 1 (satu) plastik klip besar buat menyimpan 4 paket sabu,
- 1 (satu) buah kotak hitam tempat menyimpan paket narkotika sabu.
- Yang mana barang bukti tersebut berupa 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu berat kotor 11, 38 gr dan berat bersih 10,38 gr disimpan didalam 1 (satu) buah kotak hitam tempat menyimpan paket narkotika sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 plastik klip dan 1 (satu) plastik klip besar buat menyimpan 4 paket sabu ditemukan di dalam lemari tempat menyimpan barang bekas di dalam rumah saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm).
- Untuk 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru dipegang di tangan saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) dan untuk 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru tersebut dengan sengaja dirusak oleh saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) dengan cara dilipat dengan paksa sehingga hp tersebut layarnya pecah dan tidak bisa digunakan lagi.

- Bahwa awalnya saksi dan anggota Opsnal Sat Polairud Polresta Banjarmasin lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan narkotika jenis sabu-sabu di Pesisir Sungai Martapura Jl. Pangeran Antasari Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian, pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar jam 12.50 WITA, Anggota Sat Polairud Polresta Banjarmasin IPDA PUJO DEWANTO telah melakukan penangkapan pelaku penjual narkotika jenis sabu-sabu dan pemantauan ke sekitar lokasi dan kemudian Anggota Opsnal melihat terduga melakukan gerak-gerik mencurigakan dan setelah itu anggota mengikuti Terdakwa dan berhenti di Pesisir Sungai Martapura tepatnya di Jl. P. Antasari No. 86 A Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan setelah itu anggota mencoba melakukan interogasi dan pengeledahan di badan pelaku dan ditemukan barang bukti berupa paket sabu, lalu setelah melakukan pengembangan jam 13.25 di TKP kedua anggota mengamankan saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) bertempat pada sekitar Pesisir Sungai Veteran tepatnya di Jl. Veteran Komplek Sepakat Rt. 23 No. 98 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan anggota melakukan penyelidikan, kemudian Anggota Subnit Lidik mendapati dan mengamankan saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) setelah itu melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku, kemudian ditemukan barang bukti lainnya yang terlampir dalam kolom barang bukti di antaranya berupa narkotika diduga jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 11,38 gram dan berat bersih 10,38 gram beserta barang bukti lainnya yang terlampir dalam kolom barang bukti, dan langsung mengamankan barang bukti terlapor beserta barang bukti terlampir di kolom barang bukti dibawa ke kantor Sat Polairud Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di bengkelnya mendapat telfon dari seorang perempuan yang bernama FIFI (daftar pencarian orang) yang merupakan temannya yang ingin memesan narkotika jenis sabu sebanyak 0,50 gram, kemudian Terdakwa memesankan narkotika pesanan dari FIFI tersebut kepada saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm), setelah itu FIFI telah mentransfer uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening milik istri saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) dengan bukti transferan yang dikirimkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambilkan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) kemudian setelah mendapatkan narkotika tersebut, Terdakwa menghubungi FIFI dan janji bertemu di Pesisir Sungai Martapura Jl. Pangeran Antasari Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarmasin pada saat di tempat tersebut saksi dan rekan langsung mengamankan pelaku, sedangkan saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) mendapatkan (memperoleh) narkotika jenis sabu tersebut berasal dari HAFID yang merupakan kenalan dari teman saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) yang bernama ARIF, kemudian saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) pada hari Selasa 26 Agustus 2025 sekitar 13.00 WITA di Jl. Veteran Gg. Sepakat yang pada awalnya sebanyak kalau tidak salah 10,5 gram yang dibagi dalam empat kantong/plastik klip dan pada hari itu juga saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) memesan narkotika jenis sabu dari HAPID seharga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) namun baru dibayar separuh atau Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya rencananya akan dilunasi setelah sabu-sabu tersebut laku terjual.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (alm) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 13.25 WITA di jalan Veteran Komp.Sepakat IV A Rt.23 No.98 Kel.Kuripan Kec.Banajarmasin Timur Kota Banjarmasin atau di rumah saksi, saksi ditangkap anggota polisi karena diduga ikut terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu setelah itu saksi dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa barang bukti yang disita polisi dari saksi berupa:
  - 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu berat kotor 11,38 gr dan berat bersih 10,38 gr
  - 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 plastik klip
  - 1 (satu) buah merk hp Oppo warna biru
  - 1 (satu) plastik klip besar buat menyimpan 4 paket sabu
  - 1 (satu) buah kotak hitam tempat menyimpan paket narkotika sabu

Sedangkan tempat saksi menyimpan barang bukti tersebut

- 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu berat kotor 11,38 gr dan berat bersih 10,38 gr saksi simpan di dalam 1 (satu) buah kotak hitam tempat menyimpan paket narkotika sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 plastik klip dan 1 (satu) plastik klip besar buat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyimpan 4 paket sabu saksi sembunyikan di dalam lemari tempat menyimpan barang bekas di dalam rumah saksi.

- Untuk 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru ada saksi pegang di tangan saksi dan untuk 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru tersebut dengan sengaja saksi rusak dengan cara saksi lipat dengan paksa sehingga hp tersebut layarnya pecah dan tidak bisa digunakan lagi.

- Bahwa alasan saksi untuk 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru tersebut Terdakwa rusak dengan cara saksi lipat dengan paksa sehingga HP tersebut layarnya pecah dan tidak bisa digunakan lagi yaitu saat itu saksi panik karena di rumah saksi datang beberapa anggota kepolisian dan juga saat itu hp saksi berdering yang dihubungi oleh beberapa orang calon pembeli yang ingin membeli narkotika jenis sabu, artinya saksi berusaha untuk menghilangkan barang bukti berupa chat atau gambar yang ada di dalam hp milik saksi tersebut.
- Bahwa barang bukti yang disita polisi dari saksi tersebut didapatkan dari kenalan saksi yang bernama HAPID yang katanya beralamat di Jalan Veteran gang Sepakat dan untuk sabu-sabu tersebut rencananya akan saksi jual kembali.
- Bahwa saksi kenal dengan HAPID sekitar dua minggu yang lalu dikenalkan oleh teman saksi yang bernama ARIF yang terlebih dulu pernah membeli sabu-sabu dari HAPID kemudian saksi diberi nomor telpon HAPID namun saksi tidak ingat nomor telponnya karena nomor telponnya sering berganti-ganti dan saksi pernah bertemu dengan HAPID dua kali di Jl. Veteran Gg. Sepakat.
- Bahwa sabu-sabu yang saksi beli dari HAPID seharga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) namun baru saksi bayar separoh atau Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya rencananya baru akan saksi lunasi setelah sabu-sabu tersebut laku saksi jual.
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari HAPID yang telah disita Polisi tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar 13.00 WITA di Jl. Veteran Gg. Sepakat yang pada awalnya sebanyak kalau tidak salah 10,5 gram yang dibagi dalam empat kantong / plastik klip dan saksi baru pertama kali membeli sabu-sabu dari HAPID.
- Bahwa serah terima sabu-sabu dan uang pembelian sabu antara saksi dengan HAPID dengan cara di ranjau atau saksi dengan HAPID

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak bertemu langsung melainkan uang pembelian akan saksi letakkan di tempat HAPID meletakkan sabu dalam perkara ini lokasi yang saksi dengan HAPID sepakati di Jl. Veteran Gg. Sepakat di dekat tiang listrik setelah saksi meletakkan uang pembelian sabu saksi yang saksi bungkus dengan kotak rokok bekas kemudian saksi ambil paketan sabu dari. HAPID yang dibungkus kotak rokok bekas juga setelah itu saksi pergi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar 13.00 WITA di Jl. Veteran Gg. Sepakat saksi membeli sabu-sabu dari HAPID dan saksi saat itu saksi memesan sabu-sabu sebanyak 10 gram namun saksi di beri lebih/bonus sekita 0,5 gram supaya saksi mau berlangganan dengan HAPID setelah serah terima sabu dan uang dengan cara di rinjau kemudian sabu tersebut saksi bawa pulang dan setelah sampai di rumah saksi kemudian untuk sabu sebanyak 10 gram saksi bagi menjadi 4 paket dalam plastik klip atau masing-masing paket sebanyak 2,5 gram.
- Baru pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar jam 10.00 WITA sewaktu saksi di rumah saksi, saksi di telpon Terdakwa FIRMAN dan katanya mau membeli sabu-sabu dari saya sebanyak 0,50 gram kemudian Terdakwa FIRMAN mengirim bukti transfer Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa FIRMAN mendatangi saksi di rumah saksi setelah bertemu denga saudara FIRMAN saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepadanya seberat 0,50 gram, saksi juga ada memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa FIRMAN untuk komisi atau bonus untuk dia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 Sekitar pukul 13.25 WITA di Jl.Veteran Komp.Sepakat Rt.23 No.98 Kel.Kuripan Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sewaktu saksi di dalam rumah saksi tiba-tiba ada polisi menangkap saksi dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah saksi dan kemudian menemukan barang bukti sebagai mana telah saksi jelaskan diatas dan saat saksi mau dibawa ke kantor Polisi saksi melihat ternyata Terdakwa FIRMAN telah bersama dengan polisi kemudian saksi dan Terdakwa FIRMAN dibawa kekantor Polisi untuk proses hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

1. **Saksi MASNAH Binti TARMIJI M NOR (Alm),** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja dan apa saja barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian saat kejadian tersebut, akan tetapi setelah saksi mengetahui bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS diamankan karena tersangkut perkara narkotika dan juga 1 (satu) buah sepeda motor HONDA BEAT warna merah nopol KH 4765 Y, yang dipakai Terdakwa saat diamankan tersebut adalah milik saksi.
   - Bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi memang atas izin saksi dan pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi dengan alasan Terdakwa untuk berangkat kerja di bengkelnya dan memang Terdakwa memang sering memakai sepeda motor tersebut apabila saksi tidak sedang memakainya.
   - Bahwa saat saksi membeli 1 (satu) buah sepeda motor HONDA BEAT warna merah nopol KH 4765 Y tersebut lengkap dengan surat-suratnya dan saksi membelinya agar saksi bisa berangkat ke pasar, untuk antar-jemput cucunya yaitu anaknya Terdakwa FIRMAN dan untuk aktifitas lainnya.
   - Bahwa untuk pekerjaannya yaitu menjadi montir motor ikut di bengkel kepunyaan mertuanya, namun untuk pekerjaan yang lain termasuk menjual narkotika jenis sabu tersebut saksi tidak mengetahuinya.

   Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025, sekitar pukul 12.50 WITA. Di pesisir sungai martapura Jl. Pangeran Antasari Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Terdakwa diamankan seorang diri setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa barang bukti yang di sita polisi dari Terdakwa berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 gram dan berat bersih 0,49 gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37F warna gold no hp: 082159259017 no imei 1: 862988035069296 imei 2: 862988035069288.
- Uang sebesar Rp. 108.000, - (seratus delapan ribu rupiah) di duga uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah bungkus wafer menyimpan tempat 1 paket narkotika.
- 1 (satu) obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol tempat menyimpan 1 paket sabu.
- 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna merah nopol KH 4765Y dengan No Rangka MH1JFR116GK370389 dan No Mesin JFR1E1365803.
- 1 (satu) buah tas weixer warna coklat, dan
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.

Sedangkan tempat Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut.

2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 gram dan berat bersih 0,49 gram, dijelaskan untuk 1 (satu) paket narkotika didalam di bungkus wafer menyimpan tempat 1 paket narkotika Terdakwa simpan di dasboard sepeda motor honda beat warna merah nopol KH 4765 Y dengan No Rangka MH1JFR116GK370389 dan No Mesin JFR1E1365803 yang Terdakwa kendarai, untuk 1 (satu) paket Terdakwa simpan di tempat obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37F warna gold no hp : 082159259017 no imei 1: 862988035069296 imei 2: 862988035069288, uang sebesar Rp. 108.000, - (Seratus delapan ribu rupiah) dan yang Terdakwa simpan didalam tas weixer warna coklat yang Terdakwa slempangkan di badan Terdakwa.

- Bahwa barang bukti sabu yang di sita polisi dari Terdakwa tersebut Terdakwa dapatkan dari kenalan yang bernama saksi SURYADI dan untuk sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama FIFI yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk membeli dari saksi SURYADI.
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi SURYADI sekitar empat bulan yang lalu dan Terdakwa kenal dengan saksi SURYADI karena sudah kenal dengan adiknya SURYADI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar jam 10.00 WITA saat Terdakwa di bengkel Terdakwa mendapat telfon via WA dari Sdr. FIFI (daftar pencarian orang) bahwa FIFI mau memesan narkotika sejenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 0,50 gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi SURYADI dan saat itu saksi SURYADI menanyakan berapa banyak dan Terdakwa jawab sebangak 0,50 gram, kemudian Terdakwa kembali menelfon FIFI bahwa pesanannya ada. Setelah itu Terdakwa memberikan no rekening milik saksi SURYADI kepada FIFI dan langsung di transfer FIFI kepada saksi SURYADI sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah ditransfer, FIFI mengirim bukti transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju rumah saksi SURYADI untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika seberat 0,50 gram. Kemudian saat di rumah saksi SURYADI, Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu) setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung membagi menjadi 2 paket, setelah dibagi Terdakwa menghubungi FIFI untuk janji bertemu dari FIFI bahwa Terdakwa dan rekan akan bertemu di Pesisir Sungai Martapura Jl. Pangeran Antasari Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung dihampiri oleh anggota Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 gram dan berat bersih 0,49 gram, Terdakwa jelaskan untuk 1 (satu) paket narkotika di dalam bungkus wafer menyimpan tempat 1 paket narkotika Terdakwa simpan di dasboard sepeda motor honda beat warna merah nopol KH 4765 Y dengan No Rangka MH1JFR116GK370389 dan No Mesin JFR1E1365803 yang Terdakwa kendarai, untuk 1 (satu) paket Terdakwa simpan di tempat obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37F warna gold no hp: 082159259017 no imei 1: 862988035069296 imei 2: 862988035069288, uang sebesar Rp108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) dan yang Terdakwa simpan di dalam tas weixer warna coklat yang Terdakwa selempangkan di badan Terdakwa, setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa diminta untuk menunjukkan darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mendapatkannya dari saksi SURYADI setelah mendapatkan keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung dibawa menuju rumah saksi SURYADI dan saat di rumah Terdakwa SURYADI juga ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan saksi SURYADI beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa ada diperlihatkan surat perintah tugas oleh petugas Kepolisian tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas adalah salah dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sehingga dapat membiayai kehidupan sehari-sehari.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2012 dan 2021, pada tahun 2012 tersandung dalam kasus narkotika dan pada tahun 2021 tersandung dalam kasus penggelapan sepeda motor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) Gram dan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) Gram;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A37F warna gold dengan Nomor HP: 0821-5925-917 Nomor Imei 1: 862988035069296 dan Imei 2: 862988035069288;
- Uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah); di duga uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Buah bungkus wafer tempat untuk menyimpan 1 paket narkotika;
- 1 (satu) Obat Asma merek Symbicort budesonide / formoterol tempat menyimpan 1 paket sabu;
- 1 (satu) Buah sepeda motor honda beat warna merah dengan Nopol KH 4765 Y dengan Nomor Rangka MH1JFR116GK370389 dan Nomor Mesin JFR1E1365803
- 1 (satu) Buah tas merk weixer warna coklat;
- 1 (satu) Buah sendok terbuat dari sedotan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh KHAIRUDDIN selaku Penyidik Pembantu yang menimbang, MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMMAD YUNUS selaku Terdakwa, FERRY GUNAWAN dan RACHMAN selaku saksi-saksi, telah melakukan Penyisihan barang bukti sebagaimana hasil dari benda yang disita dari Terdakwa An. MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS berupa: 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna dilakukan pengujian ke Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisanya 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram untuk pembuktian di persidangan.

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0567 tanggal 03 September 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Pengujian, dengan kesimpulan: 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,43 Gram adalah benar kristal Metamfetamina = positif, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025, sekitar pukul 12.50 WITA. Di pesisir sungai martapura Jl. Pangeran Antasari Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Terdakwa diamankan seorang diri setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa benar barang bukti yang di sita polisi dari Terdakwa berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 gram dan berat bersih 0,49 gram.
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37F warna gold no hp: 082159259017 no imei 1: 862988035069296 imei 2: 862988035069288.
  - Uang sebesar Rp. 108.000, - (seratus delapan ribu rupiah) di duga uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah bungkus wafer menyimpan tempat 1 paket narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol tempat menyimpan 1 paket sabu.
- 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna merah nopol KH 4765Y dengan No Rangka MH1JFR116GK370389 dan No Mesin JFR1E1365803.
- 1 (satu) buah tas weixer warna coklat, dan
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
- Sedangkan tempat Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut.

2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 gram dan berat bersih 0,49 gram, dijelaskan untuk 1 (satu) paket narkotika didalam di bungkus wafer menyimpan tempat 1 paket narkotika Terdakwa simpan di dasboard sepeda motor honda beat warna merah nopol KH 4765 Y dengan No Rangka MH1JFR116GK370389 dan No Mesin JFR1E1365803 yang Terdakwa kendarai, untuk 1 (satu) paket Terdakwa simpan di tempat obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37F warna gold no hp: 082159259017 no imei 1: 862988035069296 imei 2: 862988035069288, uang sebesar Rp. 108.000, - (Seratus delapan ribu rupiah) dan yang Terdakwa simpan didalam tas weixer warna coklat yang Terdakwa slempangkan di badan Terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti sabu yang di sita polisi dari Terdakwa tersebut Terdakwa dapatkan dari kenalan yang bernama saksi SURYADI dan untuk sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama FIFI yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk membeli dari saksi SURYADI.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi SURYADI sekitar empat bulan yang lalu dan Terdakwa kenal dengan saksi SURYADI karena sudah kenal dengan adiknya SURYADI.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar jam 10.00 WITA saat Terdakwa di bengkel Terdakwa mendapat telfon via WA dari Sdr. FIFI (daftar pencarian orang) bahwa FIFI mau memesan narkotika sejenis sabu sebanyak 0,50 gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi SURYADI dan saat itu saksi SURYADI menanyakan berapa banyak dan Terdakwa jawab sebangak 0,50 gram, kemudian Terdakwa kembali FIFI bahwa pesanannya ada. Setelah itu Terdakwa memberikan no rekening milik saksi SURYADI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada FIFI dan langsung ditransfer FIFI kepada saksi SURYADI sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah ditransfer, FIFI mengirim bukti transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju rumah saksi SURYADI untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika seberat 0,50 gram. Kemudian saat di rumah saksi SURYADI, Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu) setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung membagi menjadi 2 paket, setelah dibagi Terdakwa menghubungi FIFI untuk janji bertemu dari FIFI bahwa Terdakwa dan rekan akan bertemu di Pesisir Sungai Martapura Jl. Pangeran Antasari Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung dihampiri oleh anggota Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 gram dan berat bersih 0,49 gram, Terdakwa jelaskan untuk 1 (satu) paket narkotika di dalam bungkus wafer menyimpan tempat 1 paket narkotika Terdakwa simpan di dasboard sepeda motor honda beat warna merah nopol KH 4765 Y dengan No Rangka MH1JFR116GK370389 dan No Mesin JFR1E1365803 yang Terdakwa kendarai, untuk 1 (satu) paket Terdakwa simpan di tempat obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37F warna gold no hp: 082159259017 no imei 1: 862988035069296 imei 2: 862988035069288, uang sebesar Rp108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) dan yang Terdakwa simpan di dalam tas weixer warna coklat yang Terdakwa selempangkan di badan Terdakwa, setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa diminta untuk menunjukkan darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mendapatkannya dari saksi SURYADI setelah mendapatkan keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung dibawa menuju rumah saksi SURYADI dan saat di rumah Terdakwa SURYADI juga ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan saksi SURYADI beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa ada diperlihatkan surat perintah tugas oleh petugas Kepolisian tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beli, atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas adalah salah dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sehingga dapat membiayai kehidupan sehari-sehari.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2012 dan 2021, pada tahun 2012 tersandung dalam kasus narkotika dan pada tahun 2021 tersandung dalam kasus penggelapan sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Terdakwa **MUHAMMAD FIRMAN ALS FIRMAN BIN MUHAMMAD YUNUS** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah tidak memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini ada atau tidaknya hak tersebut dapat dilihat melalui kepemilikan izin apabila ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan unsur "melawan hukum" dimaksudkan bahwa perbuatan memenuhi rumusan delik yang telah ditentukan oleh undang-undang serta dapat dipidana karena melanggar dan/atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum (toeegening wederctelik) adalah pengusaaan secara sepihak atas suatu benda seolah-oleh ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari pada hak (bertentangan dengan hukum) atas benda itu berada dibawah kekuasaannya. (H.R 1944 tanggal 20 Juni 1944 No. 589).

Menimbang, bahwa kata "melawan hukum", sehingga anak kalimat melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai kunsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan." Selanjutnya, apakah melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan Hukum Formil bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran.

1. Ajaran Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif di mana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang undang sebagai perbuatan yang di larang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan yang tercela serta di anggap bersifat melawan hukum.
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan melawan hukum, akan tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum.

maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturaan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah pada umumnya “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan-peraturan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang tegas`untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang diatur berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak dan/atau melawan hukum terwujud apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dengan sengaja dan sadar hukum menerima pesanan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram dari FIFI (DPO) melalui aplikasi WhatsApp, kemudian Terdakwa secara aktif menghubungi saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) untuk memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dimaksud, serta mengatur mekanisme pembayaran dengan memberikan nomor rekening saksi SURYADI kepada FIFI (DPO), sehingga transaksi narkotika tersebut dapat terlaksana.
- Bahwa setelah menerima konfirmasi pembayaran dari FIFI, Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, menerima uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi SURYADI, kemudian secara sadar membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang selanjutnya akan diserahkan kepada FIFI, yang menunjukkan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menguasai, menyimpan, dan menyiapkan Narkotika jenis sabu-sabu untuk diedarkan, seluruhnya dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum.

- Bahwa pada saat Terdakwa menuju lokasi penyerahan sabu-sabu kepada FIFI, Terdakwa masih menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, hingga akhirnya pada pukul 12.50 WITA di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) gram yang disimpan di kendaraan dan barang pribadi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang bahwa unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari Pasal ini telah terpenuhi maka unsur Pasal ini telah terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "menawarkan untuk dijual" berdasarkan pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam "Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, di mana harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, namun tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain selama yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut dapat dinilai dengan uang.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan membeli /mem•be•li/ v adalah: memperoleh sesuatu melalui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengerti sedangkan yang dimaksud dengan menjual /men•ju•al/ v adalah: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang: menggunakan cara-cara jahat untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang dimaksud dengan menerima /me•ne•ri•ma/ adalah: menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "menjadi perantara dalam jual beli" dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan menukar /me•nu•kar/ v 1 mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya). Adapun pengertian menyerahkan /me•nye•rah•kan/ v 1 memberikan (kepada); menyampaikan (kepada), di mana merujuk pada Pasal 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan mengenai pengertian penyerahan, yaitu "Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli";

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" bersifat alternatif, maka semua unsur yang dirumuskan tidak harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menerima pesanan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram dari FIFI (DPO) melalui aplikasi WhatsApp, kemudian Terdakwa menyatakan kesediaannya dan menginformasikan bahwa sabu-sabu tersebut tersedia, yang dengan demikian merupakan perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) untuk memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu sesuai pesanan tersebut, serta mengatur mekanisme pembayaran dengan memberikan nomor rekening saksi SURYADI kepada FIFI, sehingga uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dapat ditransfer,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang menunjukkan bahwa Terdakwa berperan aktif sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa setelah pembayaran dilakukan, Terdakwa mengambil dan menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi SURYADI, Terdakwa mengambil dan menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi SURYADI, menerima imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan menyepakati tempat penyerahan dengan Sdr. FIFI di Jalan Pangeran Antasari, yang menunjukkan adanya niat dan persiapan nyata untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pihak lain.
- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 12.50 wita bertempat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di pesisir sungai martapura, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin diantaranya saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan saksi M. BIMANTORO, S.H., Bin RUSLAN GUNARJO yang mana sebelumnya saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan saksi M. BIMANTORO, S.H., Bin RUSLAN GUNARJO mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di pesisir sungai martapura yang dilakukan oleh Terdakwa, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram dan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) gram yang mana 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus 1 (satu) buah bungkus wafer yang disimpan Terdakwa pada dashboard 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna merah dengan Nopol KH 4765 Y dengan Nomor Rangka MH1JFR116GK370389 dan Nomor Mesin JFR1E1365803 yang dikendarai oleh Terdakwa dan untuk 1 (satu) paket sabu-sabu disimpan ditempat 1 (satu) obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa: 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37F warna gold dengan Nomor HP: 0821-5925-9017 Nomor Imei 1: 862988035069296 dan Imei 2: 862988035069288 dan uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tas merk weixer warna coklat yang diselempangkan dibadan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang bahwa unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 38 serta Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium melalui persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, di mana kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen resmi yang sah. Dengan demikian, hak penguasaan maupun pemanfaatan Narkotika Golongan I adalah terbatas dan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri dan untuk setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Adapun merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan secara terbatas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0567 tanggal 03 September 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Pengujian, dengan kesimpulan: 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,43 Gram adalah benar kristal Metamfetamina = positif, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh KHAIRUDDIN selaku Penyidik Pembantu yang menimbang, MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS selaku Terdakwa, FERRY GUNAWAN dan RACHMAN selaku saksi-saksi, telah melakukan Penyisihan barang bukti sebagaimana hasil dari benda yang disita dari Terdakwa An. MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS berupa: 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna dilakukan pengujian ke Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisanya 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram untuk pembuktian di persidangan.

Menimbang bahwa unsur **"Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, sebagaimana KETENTUAN PERALIHAN dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) pada Pasal 613 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026), setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 618 KUHP baru dinyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau Terdakwa";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sementara dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pada Lampiran II diuraikan bahwa Pasal 114 ayat (1) dipidana dengan pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, dinyatakan bahwa "Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang", oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut juga dihapus, dan untuk selanjutnya oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penghapusan minimum khusus, perubahan ketentuan pidana dari pidana penjara dan denda menjadi pidana penjara dan/atau denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut telah lebih menguntungkan Terdakwa, karena itu dalam hal penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) Gram dan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) Gram, 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A37F warna gold dengan Nomor HP: 0821-5925-917 Nomor Imei 1: 862988035069296 dan Imei 2: 862988035069288, 1 (satu) Buah bungkus wafer tempat untuk menyimpan 1 paket narkotika, 1 (satu) Obat Asma merek Symbicort budesonide / formoterol tempat menyimpan 1 paket sabu, 1 (satu) Buah tas merk weixer warna coklat, 1 (satu) Buah sendok terbuat dari sedotan, adalah barang yang digunakan dan/atau berkaitan dengan tindak pidana, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga barang bukti tersebut harus dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna merah dengan Nopol KH 4765 Y dengan Nomor Rangka MH1JFR116GK370389 dan Nomor Mesin JFR1E1365803, oleh karena telah diketahui kepemilikkannya yaitu merupakan milik dari Saksi MASNAH maka patut dikembalikan kepada Saksi MASNAH Binti TARMIJI M NOR (Alm).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah), merupakan uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu, adalah barang yang digunakan dan/atau berkaitan dengan tindak pidana, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN BIN MUHAMMAD YUNUS** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **190 (seratus sembilan puluh) hari**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) Gram dan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) Gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37F warna gold dengan Nomor HP: 0821-5925-917 Nomor Imei 1: 862988035069296 dan Imei 2: 862988035069288;
- 1 (satu) buah bungkus wafer tempat untuk menyimpan 1 paket narkotika;
- 1 (satu) Obat Asma merek Symbicort budesonide / formoterol tempat menyimpan 1 paket sabu;
- 1 (satu) buah tas merk weixer warna coklat;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah sepeda motor honda beat warna merah dengan Nopol KH 4765 Y dengan Nomor Rangka MH1JFR116GK370389 dan Nomor Mesin JFR1E1365803.

Dikembalikan Kepada Saksi An. MASNAH

- Uang tunai sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah), di duga uang hasil penjualan narkotika jenis sabu

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026 oleh Kami, Ariyas Dedy, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H. dan Depa Indah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Muhammad Arsyad, S.H	Ariyas Dedy, S.H.
ttd	
Depa Indah, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

ttd

Aulia Rahmi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)